由甲方按乙方使用土地期間之比例核算後，無息退還予乙方。如乙方尚有未繳納之租金，則應於甲方通知之期限內繳納。但乙方租賃期間未達3個月者，不得提前終止本契約。

九、乙方使用本契約土地應維持現有農、水路之功能，並注意基地之排水設計，不得造成鄰地積水問題，如發生災害，乙方應主動負責協調與處理；乙方如需辦理農、水路廢除時，甲方同意提供相關證件由乙方辦理，一切費用由乙方負擔。

九之一、土方之處理：

(一)乙方如需開挖土方，應以主管機關核定之計畫所需辦理工程為限。

(二)本契約土地之土方屬甲方之財產，除徵得甲方書面同意，乙方不得運出或出售，並應依甲方指定地點及方式堆置，所需費用應由乙方負擔。

(三)乙方如需加填土方時，應經甲方書面同意，除不得以建築廢棄土、礫石填土外，所填土方應為無污染之良質土壤，不得為內政部國土管理署土質代碼表所列B1-B7之各類土方。且乙方應會同甲方與政府核可之環境檢測機構採樣檢驗及出具報告認可，以及符合環保法令等相關規定後為之，所發生費用概由乙方負責。

(四)本契約期滿或終止時，乙方所填土方無償歸甲方所有。甲方亦得視情況要求乙方清除，乙方不得拒絕，且不得向甲方請求任何賠償或補償。

十、本契約土地標示與面積如經政府機關辦理複丈、分割、更正、重測、重劃或徵收，致發生變動時，雙方同意按變更後之土地標示及登記面積，以書面換文修訂。乙方已繳租金及營業稅，依所增減面積及日期之租金比例，無息退還或於次年期租金抵扣，並按變動後面積計算繳納。

乙方因本契約土地界址不明，或發生界址糾紛而需鑑界時，得洽甲方協助並自行向地政機關繳費申辦，費用應由乙方自行負擔。

十一、地上物清除：

(一)本契約租期屆滿或終止時，乙方應繳清租金及其他未繳清款項，並於本契約租期屆滿日或終止日之次日起7日內完成清除本契約土地之地上物等相關設施，並將本契約土地回復原狀交還予甲方。

(二)乙方如有本契約第9之1條挖掘堆置土方情形，應於本契約租期屆滿日或終止日之次日起7日內完成回填，並回復土地原狀後交還予甲方。

(三)乙方逾期未交還土地予甲方，應依本契約第6條之規定辦理。

112.8 版

十二、環保條款：

(一)甲方土地未受有污染。乙方如有疑慮，可逕洽請政府核可之環境檢驗測定機構進行檢測，出具報告，以釐清責任，所需費用應由乙方負擔。

(二)乙方應依「污染土地關係人之善良管理人注意義務認定準則」第4條第1項規定，採取防止土地遭受污染之管理措施，以盡善良管理人之注意義務做好土壤及地下水污染防治工作。本契約土地如有發生污染情[illegible]應依毒性化學物質管理法、廢棄物清理法、土壤及地下水污染整[illegible]相關法令辦理，並負責繳交罰鍰，以及污染控制場址或整治場址之[illegible]評估、應變措施(含移除及清理污染物等)及整治等一切費用，如造成任何損害，乙方應負完全賠償責任，概與甲方無涉。

(三)甲方收回土地時，如認有必要，乙方應委託政府核可之環境檢驗測定機構會同甲方進行土壤及地下水採樣作業及出具污染檢測報告，所需費用應由乙方負擔，如有受污染情形，乙方應按前款規定辦理，乙方不得異議。

(四)乙方對於本契約土地應善盡環境清潔維護管理之責，以避免孳生病源，並應配合甲方「台糖公司台南區處出租臺南市下營區營南段575地號內等29筆土地登革熱防治宣導及注意事項」(詳附件)及各主管機關之登革熱防治事項辦理，如履約期間於承租範圍內遭受各主管機關開立罰單或處分書時，乙方應支付罰款及接受各項行政處分。

(五)乙方不得任意挖填土方或掩埋、堆置廢棄物，如因而致甲方受有損害，乙方應負賠償責任。

十三、土地變更

(一)乙方辦理土地變更或農業用地作農業設施容許使用時，應先取得甲方書面同意，其依法令應提供施設之公共設施，及應繳付之回饋金、代金、開發影響費、改良費或維護費等相關費用，均應由乙方自行負責辦理及負擔費用。不論能否完成上述作業，均不得請求甲方給予任何賠償或補償。

(二)乙方為辦理土地變更，依法得選擇將部分土地捐贈為國有，或改繳交代金或回饋金時，乙方應選擇以繳交代金或回饋金之方式辦理，該土地仍為乙方承租範圍；如依法必須將土地捐贈為國有時，甲方同意辦理，惟乙方應按該土地捐贈或應移轉登記當期公告土地現值計算給付捐贈補償金予甲方，如發生土地增值稅時，應由乙方負擔。

(三)本契約期間甲方依契約第8條規定終止本契約或雙方租期屆滿未續約

時，乙方應負責回復原土地使用分區及編定。但本契約土地因辦理重劃、被徵收(含區段徵收、徵收前協議價購)或甲方出售者除外。

十四、如因本契約涉訟時，雙方同意以臺灣臺南地方法院為第一審管轄法院。

十五、依本契約應給予對方之任何通知或文件，均應以本契約書所載之地址以書面送達。

十六、特約條款：乙方年度所需經費，如未獲議會審議通過或經[illegible]，得依政府採購法第 64 條之規定辦理。

十七、本契約書正、副本各 2 份，雙方各執 1 份。本契約內容發生疑義時，應以雙方真意公平解決之。

112.8 版

立契約書人

甲　　方：台灣糖業股份有限公司

法定代理人：董事長楊明州

簽約代理人：台南區處 處長劉[illegible]

地　　址：臺南市善化區溪[illegible]

乙　　方：[illegible]

簽約代理人：[illegible]

地　　址：[illegible]

中　華　民　國　113　年　2　月　29　日

第 6 頁，共 8 頁

版

112.8版

附表：土地標示清冊

土地標示					面積(㎡)	使用分區及編定	土地原狀	備註
縣市	鄉鎮市區	地段	小段	地號				
臺南市	下營區	營南		575 內	330.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		576	142.42	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		576-1	44.70	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		576-2	25.76	道路	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		577	4.14	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		577-2	56.30	道路	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		578	1.89	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		579	180.73	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		669	241.50	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		670	121.44	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		689 內	120.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		692 內	195.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		730 內	533.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營南		1214 內	915.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	下營		1979-7 內	90.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	下營		1979-8 內	106.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	下營		2285	1,685.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	下營		2783-4	2,878.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營前		1	199.33	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營前		2	533.04	綠地	綠美化自行車道	道路用1筆
臺南市	下營區	營前		3	267.10	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營前		4	276.53	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營平		688 內	395.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營平		914 內	695.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	十六甲		2449-1 內	200.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	十六甲		2449-4 內	968.00	綠地	綠美化自行車道	

112.8版

臺南市	下營區	營安		11內	1,000.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	營安		11-2內	900.00	綠地	綠美化自行車道	
臺南市	下營區	大屯寮		3630-2	963.00	綠地	綠美化自行車道	
合計				29筆	14,067.88			



切 結 書

本單位臺南市下營區公所為有效管理臺南市下營區營前段2地號作為臺南市下營區營前里道班房周邊廁所設置工程之用，本單位於代管契約期限屆滿時，繼續申請代管，總代管期間至少10年。

具結人：臺南市下營區公所

法定代理人：李宗翰

統一編號：71800209

中 華 民 國 114 年 4 月 30 日

土 地 建 物 查 詢 資 料

臺南市下營區營前段 0002-0000地號

資料查詢時間：民國114年04月30日16時16分　　頁次：1

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　土地標示部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

登記日期：民國096年11月01日　　登記原因：地籍圖重測
地　　目：田　　等則：10　　面　　積：******643.04平方公尺
使用分區：（空白）　　使用地類別：（空白）
民國114年01月　公告土地現值：***14,755元／平方公尺
地上建物建號：共0棟
其他登記事項：重測前：下營段１９７９－０００９地號

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　土地所有權部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（0001）登記次序：0001
登記日期：民國057年10月01日　　登記原因：土地重劃
原因發生日期：民國057年07月26日
　所有權人：台灣糖業股份有限公司
　統一編號：03794905
　住　　址：臺南市生產路６８號
權利範圍：全部 *********1分之1*********
權狀字號：063南縣字第015157號
當期申報地價：113年01月****2,841.0元／平方公尺
前次移轉現值或原規定地價：
066年10月　　******204.0元／平方公尺
歷次取得權利範圍：全部*********1分之1*********
其他登記事項：（空白）

（ 資料顯示完畢 ）

列印人員：陳柏諭
收 件 號：114DF004542
查驗號碼：114DF004542REG8A9EAF1DC5094C91B66195758SA97
本查詢資料結果之處理及利用應依個人資料保護法相關規定辦理。

臺南市114年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫-下營區營前里道班房周邊廁所設置工程案 經費核定表

工程名稱	受補助單位	規劃書編號	公廁名稱	公廁類型	地點	預計新建坪數	核定廁間	核定經費(單位：千元)		
								中央補助款	地方配合款	合計
下營區營前里道班房周邊廁所設置工程	臺南市下營區公所	1	下營營前道班房性別友善廁	性別友善廁(設置小便斗)	臺南市下營區營前里營前段2地號(糖鐵公園)	2.7	3	405.000	142.298	547.298
	臺南市下營區公所	2	下營營前道班房無障礙廁	無障礙廁所	臺南市下營區營前里營前段2地號(糖鐵公園)	1.8	1	270.000	94.865	364.865
							合計	**675.000**	**237.163**	**912.163**

中央補助比率： 74.00%

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
環保衛生	1	蔡筱薇	沈家鳳、陳皇宇、朱正軒 林依婷、黃肇輝、沈震東 陳秋宏、謝舒凡、周嘉韋
案由	建請法制處針對「一番賞」要求販售商家應依消費者保護法提供充分與正確資訊。		
說明	一、「一番賞」是近年常見的抽獎模式，民眾付款後從籤桶抽籤，取得標示中獎的商品，由於籤數及獎項數量都是固定的，但部分商家涉未投入所有獎項，甚至操控結果，影響消費者權益。 二、受限目前法規，現階段僅能仰賴業者自律，消費者缺乏即時申訴管道，無法查核獎項是否完整投入。 三、本席建請法制處應針對要求販售商家應依消費者保護法提供充分與正確資訊，包含商品名稱，獎單應標明序號等內容，也要新增即時申訴管道，若未遵循將依法開罰。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		